

היבטים משפטיים בניהול

חוברת הכנה לבוחן — 8.9

מהדורה 2 — מאומתת מול אתר הקורס (25.8)

מה ידוע על הבוחן:

- פורמט: 5 היגדים "נכון / לא נכון" + נימוק (עם סעיף חוק או פסק דין אם נלמדו). כחצי שעה.
- חומר פתוח: חומר מודפס + אתר הקורס פתוח. מומלץ להדפיס חוברת זו ואת קובץ החקיקה.
- היקף (נכון ל-25.8, לפי מצב הלימוד בכיתה): מצגת מבוא + מצגת 1 במלואה (ס' 1–12, השלמת פרטים, זיכרון דברים, תום לב, פ"ד קוזלי) + מצגת 2 עד ס' 14(ב), וכן ס' 19, 20, 21 (ביטול חלקי, דרך הביטול והשבה).
- ס' 15 (הטעיה): ייתכן שיילמד בשיעור שלפני הבוחן (1.9) — נכלל בגוף החוברת עם סימון. ס' 16–18 (טעות סופר, כפייה, עושק) טרם נלמדו — הועברו לנספח בסוף.

מבנה החוברת:

- חלק א' — איך עונים על היגד (טכניקת התשובה)
- חלק ב' — טבלת שליפה מהירה: סעיפי החוק
- חלק ג' — טבלאות פסקי דין (מהמצגות הרשמיות + מהשיעורים)
- חלק ד' — 14 מלכודות קלאסיות בהיגדים
- חלק ה' — סיכום נושאים מלא לפי המצגות
- חלק ו' — הבוחן האמיתי של הכיתה המקבילה (20.5) עם פתרון
- חלק ז' — מאגר תרגול: 30 היגדים עם פתרונות
- חלק ח' — קייסים רשמיים עם פתרון (תמרי הנגר; סיגל והמורה לגיטרה)
- נספח — חומר שטרם נלמד (הטעיה בהרחבה, טעות סופר, כפייה, עושק)

חלק א' — איך עונים על היגד

בכל היגד עונים בשלושה שלבים קבועים. תשובה טובה היא 2–4 שורות:

1. **פסיקה חד-משמעית:** "נכון" או "לא נכון". בלי "תלוי" — אם יש חריג רלוונטי, ההיגד בדרך כלל "לא נכון" ומסבירים את החריג.
2. **הכלל המשפטי + מקור:** הכלל בקצרה עם מספר הסעיף המדויק (כולל סעיף קטן: 3(ב), 6(א), 14(ד)...) או שם פסק הדין אם נלמד.
3. **יישום קצר:** משפט אחד שמחבר את הכלל לעובדות ההיגד ("ולכן...").

תבנית מוכנה לכתיבה

לא נכון. לפי סעיף _____ לחוק החוזים (חלק כללי), הכלל הוא ש-_____. בענייננו _____, ולכן ההיגד אינו נכון.
נכון. לפי סעיף _____ / פס"ד _____, _____, _____, _____, _____, ולכן ההיגד נכון.

דוגמה לתשובת מופת (מהיגדי התרגול של הקורס)

ההיגד: "מודעה הקובעת כי התמורה הנדרשת עבור רכב היא בהתאם למחירון לוי יצחק אינה נחשבת להצעה כיוון שאין מסוימות."

לא נכון. לפי סעיף 2 לחוק החוזים, פנייה היא הצעה אם יש בה גמירת דעת ומסוימות, ודרישת המסוימות מסתפקת בעיקרי הדברים. הפניה למחירון שקולה לנקיבת מחיר, ולכן יש מסוימות ומדובר בהצעה.

חלק ב' — טבלת שליפה מהירה: סעיפי החוק

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973

סעיף	הכלל	מילות מפתח
1	חוזת נכרת בדרך של הצעה וקיבול.	חוזת = הצעה + קיבול
2	הצעה = פנייה המעידה על גמירת דעת + מסוימות (עיקרי הדברים). הפנייה יכולה להיות לציבור. חסר אחד מהיסודות — זו רק הזמנה להציע הצעות.	פנייה, גמירת דעת, מסוימות
3(א)	המציע רשאי לחזור בו בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע לפני שנתן הודעת קיבול.	חרטת מציע — עד הקיבול
3(ב)	הצעה "ללא חזרה" או עם מועד לקיבול — אין לחזור ממנה אחרי שנמסרה לניצע (לפני שנמסרה — אפשר).	הצעה בלתי הדירה
4	ההצעה פוקעת: (1) דחייה מפורשת ואקטיבית (נוה עם נ' יעקבסון) או חלוף המועד/זמן סביר; (2) מות/פסלות דין/צו נכסים/צו פירוק של המציע או הניצע — לפני מתן הודעת הקיבול.	פקיעת הצעה, מוות
5	קיבול = הודעת הניצע שנמסרה למציע והמעידה על גמירת דעתו — תואם להצעה ונעשה על יסוד ההצעה.	קיבול בהודעה
6(א)	קיבול במעשה לביצוע החוזת או בהתנהגות אחרת — רק אם דרך זו נקבעה ע"י המציע או משתמעת מן ההצעה (שג"מ חניונים). לעניין ס' 3(א) ו-4(2) ההתנהגות דינה כהודעת קיבול.	קיבול בהתנהגות
6(ב)	קביעת המציע שהעדר תגובה (שתיקה) ייחשב קיבול — אין לה תוקף. הברירה בידי הניצע להסכים.	שתיקה אינה קיבול
7	הצעה מזכה (כל-כולה לטובת הניצע, נקייה מחיובים ומתנאים) — חזקת קיבול בשתיקה; הניצע מבטל את החזקה בהודעת התנגדות תוך זמן סביר.	חזקת קיבול
8(א)	קיבול רק תוך התקופה שנקבעה, ובאין תקופה — תוך זמן סביר (לפי טיב ההצעה ונסיבותיה).	מועד הקיבול
8(ב)	קיבול שנשלח בזמן אך איחר מסיבה שאינה תלויה בניצע — נכרת חוזת, אלא אם המציע הודיע מיד על דחיית הקיבול.	תקלת תקשורת
9	קיבול לאחר פקיעה — כמוהו כהצעה חדשה.	קיבול מאוחר
10	הניצע רשאי לחזור בו אם הודעת החזרה נמסרה למציע לא לאחר הודעת הקיבול (לפני או יחד — החזרה גוברת).	חרטת ניצע
11	קיבול עם תוספת, הגבלה או שינוי — כמוהו כהצעה חדשה (הניצע הופך למציע). הוספת תנאים אחרי כריתה — רק בהסכמת שניהם.	קיבול תוך שינוי
12(א)	תום לב במו"מ: מרגע הקשר הראשון ועד כריתה או סיום הקשר; חל על כל מי שנטל חלק במו"מ (צד, עובד, מתווך); סטנדרט אובייקטיבי.	תום לב במו"מ
12(ב)	הסעד: פיצויי הסתמכות (שליליים); חריג — פיצויי קיום כשכל תנאי העסקה סוכמו (קל בניין); לעיתים אכיפה (זפניק). ניתן לתבוע גם בלי ביטול וגם כשנכרת חוזת.	פיצויים — לא ביטול
14(א)	טעות ידועה: הצד השני ידע או היה עליו לדעת (ידיעה בפועל או בכוח) — הטועה רשאי לבטל בעצמו בהודעה.	טעות ידועה
14(ב)	טעות לא ידועה: רק בית המשפט רשאי לבטל, משיקולי צדק (נזק מול תועלת, רשלנות, אשם תורם), ורשאי לחייב את הטועה בפיצויים.	טעות לא ידועה
14(ג)	אין ביטול אם ניתן לקיים את החוזת בתיקון הטעות והצד השני הודיע לפני הביטול שמוכן לתקן.	תיקון במקום ביטול

סעיף	הכלל	מילות מפתח
14(ד)	טעות = בעובדה או בחוק, למעט טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה — סיכון שנטל צד במודע (מפורש או מכללא) והתממש. טעות מתייחסת להווה או לעבר; ציפייה לעתיד = כדאיות.	כדאיות העסקה
15	הטעיה — מצג שווא/אי-גילוי שחובה לגלות (לפי דין, נוהג או נסיבות), ע"י הצד השני או מטעמו; קשר סיבתי כפול — ביטול עצמי. [צפוי להילמד ב-1.9]	הטעיה
19	ביטול חלקי: חוזה הניתן להפרדה והעילה נוגעת לחלק — מבטלים אותו בלבד; אם לא היה מתקשר בלעדיו — ניתן לבטל הכול (די וורולי סיאני).	ביטול חלקי
20	דרך הביטול: הודעה (אף משתמעת) תוך זמן סביר מגילוי העילה; בכפייה — משפסקה הכפייה.	זמן סביר
21	השבה הדדית לאחר ביטול: השבה בעין, ואם בלתי אפשרית/בלתי סבירה — השבת שווי.	השבה
22	שמירת תרופות: הביטול וההשבה אינם גורעים מתרופות אחרות — אפשר לצרף פיצויי ס' 12 על חוסר תום לב.	שמירת תרופות
23	חופש הצורה: בכתב, בעל פה או בצורה אחרת — אלא אם חוק או הסכם קובעים צורה כתנאי לתוקף.	חופש הצורה
24	חופש התוכן: תוכן החוזה ככל שהסכימו הצדדים.	חופש התוכן
26	השלמת פרטים שאינם עיקרי הדברים: נוהג קיים בין הצדדים ← נוהג מקובל בחוזים מאותו סוג ← הוראות החוק המשלימות.	השלמה
41–50	סעיפי ההשלמה שבחוק: 41 — מועד הקיום; 44 — מקום הקיום; 45 — השלמה בבינוניות (נכס/שירות מסוג בינוני); 46 — תמורה בסכום ראוי.	השלמה מכוח חוק
30	חוזה שכריתתו, תוכנו או מטרתו בלתי חוקיים / בלתי מוסריים / נוגדים את תקנת הציבור — בטל (מעצמו, לא "ניתן לביטול").	חוזה פסול — בטל
39	תום לב חל גם על קיום החוזה והשימוש בזכויות הנובעות ממנו (המשכו של ס' 12 לתוך תקופת החוזה).	תום לב בקיום

חוקים משיקים

מקור	הכלל
ס' 8 לחוק המקרקעין	התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב (דרישת כתב מהותית — חריג לחופש הצורה).
ס' 5(א) לחוק המתנה	התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב.
חוק הכשרות ס' 2	כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה/הוגבלה כשרותו בחוק או בפסק דין.
שם, ס' 3	קטין = מי שטרם מלאו לו 18; בגיר = מי שמלאו לו 18.
שם, ס' 4	פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו (מראש או למפרע).
שם, ס' 5	פעולה ללא הסכמה — ביטול ע"י הנציג/היועמ"ש תוך חודש מהיודוע, או ע"י הקטין תוך חודש מבגרותו.

הגדרות מדויקות (משקפי החזרה של הקורס — חשוב להיגדי מועדים!): "מסירת הצעה" = רגע הגעת ההצעה לניצע או למענו; "מתן הודעת קיבול" = רגע אמירת ה"כן" או משלוח ה"כן"; "מסירת הודעת קיבול" = רגע הגעת ה"כן" למציע. ס' 3(א) חוסם חרטת מציע במתן הקיבול; ס' 10 דורש שהחזרה תימסר לא אחרי שנמסרה הודעת הקיבול.

חלק ג' — טבלאות פסקי דין

פסקי הדין מהמצגות הרשמיות (אלה שצפוי לצטט בנימוק)

פסק דין	נושא	ההלכה בקצרה
ע"א 1932/90 פרץ בוני הנגב נ' בוחבט	גמירת דעת	מבחן אובייקטיבי מרוכך: לא אדם זר, אלא "מתקשר סביר במעמד" של הצדדים — האם ממעשיהם, דבריהם והתנהגותם היה מסיק שגמרו בדעתם לכרות חוזה.
ע"א 440/75 זנדבנק נ' דנציגר	מסוימות	ההצעה צריכה להיות מלאה ומדויקת במידה מספקת, כך שעם הקיבול ייכרת חוזה שניתן לקיימו.
נוה עם נ' יעקבסון	דחיית הצעה	דחייה מפקיעה הצעה רק אם היא מפורשת ואקטיבית; יש להבחין בינה לבין אמירות לבידור מידע או לשיפור ההצעה.
שג"מ חניונים	קיבול בהתנהגות	כניסה לחניון בתשלום = קיבול במעשה לביצוע החוזה (ס' 6(א)) — אין להתווכח על המחיר בדיעבד.
ע"א 7824/95 תשובה נ' בר נתן	חזרה מהצעה	המציע התחרט (בטלפון ובפקס) לפני שההצעה שנשלחה בדואר נמסרה לניצע — החזרה תופסת; קיבול מאוחר להצעה שנחזרה אינו כורת חוזה.
ע"א 158/77 רבינאי נ' מן שקד	זיכרון דברים	שני מבחנים מצטברים: כוונה ליצור קשר חוזי מחייב (גמירת דעת) + הסכמה על הפרטים המהותיים (מסוימות). מתקיימים — זיכרון הדברים הוא חוזה, וממלא את דרישת הכתב במקרקעין.
ע"א 6295/16 קוזלי נ' מדינת ישראל (פרשת מגדי חלבי)	הצעת פרס לציבור	ראו מסגרת מפורטת בחלק ה' — 4 המשכות: ידיעה על ההצעה; קישור בין המעשה לפרס; אין צורך בידיעה ודאית שההתנהגות תזכה; מציאה אקראית אינה שוללת (מבחן "הניצע הסביר"). ההצעה לא פקעה והמדינה לא חזרה בה כדין — הפרס שולם. דנ"א 4165/19 נדחה.
זעירא זבולון נ' קנית	מו"מ מקביל	ניהול מו"מ מקביל עם אחרים נבחן במסגרת חובת תום הלב — הפסול הוא בהסתרה וביצירת מצג כוזב, לא בעצם הקיום המקביל.
קוט נ' ארגון הדיירים	חוסר תום לב	עריכת חוזה בלי כוונה לקיימו, או תוך ידיעה שהחוזה יופר — חוסר תום לב במו"מ.
פניד נ' קסטרו	חובת גילוי	חובת גילוי עובדות מהותיות במו"מ; היקפה נקבע לפי זהות הצדדים, קלות ועלות השגת המידע ומומחיות הצד השני.
קל בניין נ' ע.ר.מ. רעננה	פיצוי קיום	החריג: כשכל תנאי העסקה סוכמו והפרישה ברגע האחרון נעשתה בחוסר תום לב — נפסקים פיצויי קיום (כאילו נכרת החוזה).
שיכון עובדים נ' זפניק	אכיפה	במקרים נדירים של נסיגה בשלב מתקדם מאוד — בית המשפט עשוי להורות על השלמת העסקה.
פס"ד רבינוביץ	הגדרת טעות	"טעות היא אמונה של צד לחוזה שאינה תואמת את המציאות" (פרופ' שלו, השופט שמגר). הטעות מתייחסת להווה או לעבר בלבד.
פס"ד בן לולו	כדאיות העסקה	הסכם פשרה עם ויתור על תביעות עתידיות = נטילת סיכון מודע; החמרה מאוחרת היא התממשות הסיכון — טעות בכדאיות בלבד, אין ביטול.
ע"א 7920/13 כרמל נ' טלמון (+דנ"א 2128/16)	כדאיות העסקה	מוכר שהצהיר כי מוכר "AS-IS" והוסיף שאין לו אחריות למצב הממכר — נטל על עצמו את הסיכון למצב התכנוני ולשווי; טעות בשווי = כדאיות, אין ביטול (השופטת חיות).
פס"ד ספקטור (נ' צרפתי)	טעות/גילוי	טעות עובדתית לגבי נתון אחר המשליכה על שווי הממכר (למשל הפקעה צפויה) איננה "טעות בכדאיות"; נדונה גם חובת הגילוי — ובמחלוקת נפסק שעל קבלן מקצועי היה לבדוק בעצמו.

פסקי דין נוספים שסופרו בשיעורים (הכיתה המקבילה) — תוספת העשרה לנימוק

פסק דין	נושא	ההלכה בקצרה
סוֹיֶסָה נ' זגה	גילוי — איש מקצוע	מתווך שרכש בעצמו קרקע בלי לגלות שינוי ייעוד צפוי — חובת גילוי מוגברת על איש מקצוע; החוזה בוטל ונפסקו פיצויים.
קלמר נ' גיא	תו"ל מול דרישת הכתב	חוסר תום לב קיצוני ("זעקת ההגינות") יכול לגבור על דרישת הכתב שבס' 8 לחוק המקרקעין.
זהבה כנען נ' ממשלת ארה"ב	טעות משותפת	טעות משותפת של שני הצדדים (תמונות יקרות שנמכרו ב-250 ₪) מסווגת למסלול 14(ב) — ביטול בשיקול דעת בית המשפט.
שושנה קרן נ' דיור לעולה	כפייה — מקור הלחץ	לחץ מצד שלישי עצמאי (שכנים) אינו כפייה לפי ס' 17 — הכפייה חייבת לבוא מהצד השני או מי מטעמו. [נספח]

חלק ד' — 14 מלכודות קלאסיות בהיגדים

1. "בטל" לעומת "ניתן לביטול": חוזה פסול (ס' 30) — בטל מעצמו. פגמים ברצון (טעות, הטעיה, כפייה, עושק) — החוזה תקף אך ניתן לביטול ע"י הנפגע (או ביהמ"ש ב-14(ב)) בלבד.
2. **מילים מוחלטות**: "תמיד", "רק", "בכל מקרה", "כל פרט" — ברוב המקרים ההיגד לא נכון; חפשו את החריג, והוא הנימוק.
3. **מתן מול מסירה**: "מתן הודעת קיבול" = רגע אמירת/משלוח ה"כן"; "מסירת הודעת קיבול" = הגעתו למציע; "מסירת הצעה" = הגעתה לניצע/למענו. היגד שמערבב בין הרגעים — לא נכון.
4. **חרטת מציע — שני מסלולים**: הצעה רגילה: חזרה עד מתן הודעת הקיבול (3(א)). הצעה ללא חזרה / עם מועד קיבול: אין חזרה משנמסרה לניצע, אך כן אפשר לפני שנמסרה (3(ב)).
5. **חרטת ניצע**: הודעת החזרה נמסרת למציע לא לאחר הודעת הקיבול — הגיעו יחד? החזרה גוברת ואין חוזה (ס' 10).
6. **מוות**: לפני מתן הודעת הקיבול — ההצעה פוקעת (4(2)). אחרי — יש חוזה, והוא מחייב את היורשים/העזבון.
7. **שתיקה**: המציע לא כופה שתיקה כקיבול (6(ב)); הניצע רשאי להסכים לכך מיוזמתו — ואז זה מחייב את המציע. ובהצעה מזכה — חזקת קיבול (ס' 7).
8. **קיבול בהתנהגות**: רק כשנקבע ע"י המציע או משתמע מההצעה (6(א)), שג"מ חניונים; משבוצעה ההתנהגות — דינה כהודעת קיבול והמציע כבר אינו חוזר בו.
9. **דחיית הצעה**: רק דחייה מפורשת ואקטיבית מפקיעה (נוה עמ); שאלות הבהרה או ניסיון שיפור אינם דחייה.
10. **טעות — הווה/עבר בלבד**: טעות (ס' 14) היא אמונה שאינה תואמת את המציאות הקיימת; ציפייה או תחזית לעתיד שהתבדתה = טעות בכדאיות (14(ד)) — לעולם לא עילה. וגם AS-IS ונטילת סיכון מפורשת — כדאיות (כרמל נ' טלמון).
11. **14(א) מול 14(ב)**: ההבדל היחיד — ידיעת הצד השני (בפועל או בכוח). ידע → ביטול עצמי; לא ידע → רק בית משפט משיקולי צדק + חשיפה לפיצויים. טעות משותפת → 14(ב).
12. **זיכרון דברים**: בוחנים תוכן ולא כותרת. עיקרי הדברים חובה — בלעדיהם אין חוזה; פרטים משניים מושלמים לפי ס' 26 (נוהג צדדים ← נוהג מקובל ← הוראות חוק 41–50). "בכפוף לחוזה" = לא מחייב.
13. **סעד ס' 12**: פיצויים (הסתמכות; ובחריג — קיום). לא ביטול. ניתן לתבוע בין אם נכרת חוזה ובין אם לאו, וגם כשהחוזה נשאר בתוקף. החובה חלה על כל משתתף במו"מ.
14. **השלמה "רק מנוהג"**: לא נכון — מקורות ההשלמה הם נוהג בין הצדדים, נוהג מקובל, וגם הוראות החוק המשלימות (ס' 41, 44, 45, 46).

חלק ה' — סיכום נושאים מלא

1 • מצגת מבוא — מפת המשפט ועקרונות היסוד

- **ענפי המשפט:** ציבורי (המדינה כריבון): עונשין, חוקתי, מנהלי, מסים, צבא. פרטי: דיני ממון (קניין, חיובים — חוזים, נזיקין, עשיית עושר), משפחה, עבודה, מסחרי (תאגידים, הגבלים, ניירות ערך). וכן משפט פרוצדורלי ובינלאומי. הקורס — משפט פרטי.
- **חוזים יש לכבד:** עיקרון-על; ביהמ"ש יעדיף קיום ואכיפה. "הפרה יעילה" אמריקאית אינה מוכרת בישראל; שידול צד ג' להפר = גרם הפרת חוזה (נזיקין).
- **חופש החוזים — שלוש חירויות:** צורה (ס' 23; חריגים: מקרקעין ס' 8, מתנה עתידית ס' 5(א)); תוכן (ס' 24, בכפוף לס' 30 — בטלות); התקשרות (כשרות משפטית — חוק הכשרות ס' 2–5).

2 • מצגת 1 — כריתת חוזה (ס' 12–1)

חוזה = הצעה + קיבול (ס' 1). חוזה הוא הסכמה ליצור יחסים משפטיים מחייבים. בכל שאלה מזהים כרונולוגית: מי פנה? הצעה או הזמנה להציע הצעות? מה התגובה?

הצעה (ס' 2) — פנייה + גמירת דעת + מסוימות

- **גמירת דעת:** רצינות וכוונה ליצור יחסים משפטיים מחייבים. מבחן אובייקטיבי מרוכך (פרץ בוני הנגב נ' בוחבוט): מתקשר סביר במעמד הצדדים. העדה: אמירה מפורשת, נסיבות, מונחים משפטיים, מסוימות, התנהגות לפני ואחרי, חתימה, העברת כספים.
- **מסוימות:** עיקרי הדברים — הצעה מלאה ומדויקת במידה מספקת (זנדבנק נ' דנציגר). הפניה למחירון = מחיר. פרטים חסרים שאינם עיקר ניתנים להשלמה.
- **חסר יסוד?** הזמנה להציע הצעות בלבד (מודעה כללית: "מחפשת מורה לגיטרה") — התגובה אליה היא ההצעה.

השלמת פרטים (ס' 26 + 41–50)

- מקורות השלמה בסדר: נוהג קיים בין הצדדים ← נוהג מקובל בחוזים מאותו סוג ← הוראות החוק המשלימות: מועד הקיום (41), מקום הקיום (44), השלמה בבינוניות (45), תמורה בסכום ראוי (46). עיקרי הדברים — לעולם לא מושלמים.

חיי ההצעה: חזרה (ס' 3) ופקיעה (ס' 4)

- **חזרת המציע (3(א):** בהודעה לניצע, שנמסרה לפני שנתן הניצע הודעת קיבול. שלושה שלבים (מפ"ד קוזלי): כוונה לחזור + הודעה לניצע + מרוץ הפעולות.
- **הצעה בלתי הדירה (3(ב):** "ללא חזרה" או עם מועד לקיבול — משנמסרה לניצע אין חזרה; לפני מסירתה אפשר (תשובה נ' בר נתן: חרטה בטלפון/פקס לפני הגעת המכתב — תפסה).
- **פקיעה (ס' 4):** (1) דחייה מפורשת ואקטיבית (נוה עם) או חלוף המועד/זמן סביר (ס' 8(א)) — הזמן הסביר לפי טיב ההצעה: פרחים — שעות; נכס יקר — חודשים; פרס על נעדרים — שנים. (2) גורם מסכל: מוות, פסלות דין, צו נכסים, פירוק — לפני מתן הודעת הקיבול.

קיבול (ס' 5–11)

- **קיבול (5):** הודעת הניצע שנמסרה למציע + גמירת דעת + נעשה על יסוד ההצעה ותואם אותה; קיבול = התנהגות אקטיבית.
- **בהתנהגות (6(א):** מעשה לביצוע החוזה — רק אם נקבע או משתמע מההצעה (שג"מ חניונים; הצעות פרס). ההתנהגות כדין הודעת קיבול לעניין 3(א) ו-4(2).
- **שתיקה (6(ב):** קביעת מציע שהעדר תגובה = קיבול — אין לה תוקף; הברירה בידי הניצע.
- **הצעה מזכה (7):** כל-כולה לטובת הניצע, נקייה מחיובים ותנאים — חזקת קיבול בשתיקה; ביטול החזקה בהודעת התנגדות תוך זמן סביר. "מתנה" עם נטל (לזכור לבטל, לטפל בגור) — אינה מזכה.
- **מועד ואיחור (8):** קיבול תוך התקופה/זמן סביר; איחור מתקלה שאינה תלויה בניצע — נכרת חוזה אלא אם המציע דחה מיד (8(ב)).

- **אחרי פקיעה (9):** כמוהו כהצעה חדשה.
- **חרטת ניצע (10):** החזרה נמסרת למציע לא לאחר הודעת הקיבול (או משנודע לו על קיבול בהתנהגות) — לפני או יחד, החזרה גוברת.
- **קיבול תוך שינוי (11):** "כן, אבל..." = הצעה חדשה; התפקידים מתהפכים. הוספת תנאים לאחר הכריתה — רק בהסכמת שני הצדדים.

פ"ד קוזלי (ע"א 6295/16) — פרשת מגידי חלבי: הצעת פרס לציבור

מצגת שלמה בקורס מוקדשת לפסק הדין — צפוי מאוד בהיגדים. המדינה פרסמה פרס של 10 מיליון דולר למידע על נעדרים; המערערים נתקלו בשרידי גופה ביערות הכרמל ודיווחו. העליון חייב את המדינה לשלם:

1. **משוכה 1 — ידיעה על ההצעה:** הוכח שהמערערים ידעו על הפרס.
 2. **משוכה 2 — סימולטניות:** העלו על דעתם שמדובר בנעדר ופנו למשטרה מתוך תקווה לזכות — נדרשת מודעות להצעה בעת פעולת הקיבול.
 3. **משוכה 3 — אין צורך בידיעה ודאית:** די בביצוע ההתנהגות מתוך כוונה ותקווה לזכות, גם ללא ודאות שההתנהגות תתברר כקיבול. מפגש רצונות — לא הסתברות אובייקטיבית.
 4. **משוכה 4 — מציאה אקראית אינה שוללת:** פרשנות ההצעה לפי "הניצע הסביר": "פרס תמורת מידע אמין שיוביל אל הנעדרים" — אינו מותנה במאמצי חיפוש (משל מוצא הכלבלב בכניסה לבניין).
- **פקיעה:** תשעה חודשים ללא פרסום אקטיבי אינם "זמן סביר" לפקיעה — סבירות הזמן נגזרת מרקע ההצעה ותוכנה (מניות — פוקעת מהר; מידע על נעדרים/עבריינים — תקפה זמן רב, פרידמן וכהן).
 - **חזרה מהצעה:** הפסקת מימון העמותה והורדת שלטים ≠ חזרה; חזרה דורשת כוונה + הודעה לניצעים בדרך מקבילה לפרסום המקורי (אתר, מוקד טלפוני) + לפני הקיבול. דנ"א 4165/19 — נדחה.

זיכרון דברים (רבינאי נ' מן שקד, ע"א 158/77)

- **שתי נקודות מבט:** שלב ביניים במו"מ ("חומר גלמי" ללא גמירת דעת סופית) — או חוזה גמור שהצדדים מבקשים לתת לו לבוש פורמלי בהמשך.
- **שני מבחנים מצטברים:** (1) כוונה ליצור קשר חוזי מחייב כבר עתה (חתימות, ניסוח, התנהגות, מקדמה); (2) מסוימות — הפרטים המהותיים והחיוניים. התקיימו — חוזה מחייב, גם אם תוכן "חוזה מפורט", והמסמך ממלא את דרישת הכתב במקרקעין.
- **נוסחאות קישור:** "בכפוף לחוזה שייחתם" — מעיד על העדר גמירת דעת; "חוזה מפורט יעריך תוך שבוע" — מחייב גם אם לא נחתם.

תום לב במשא ומתן (ס' 12)

- **מהות ותחולה:** "בדרך מקובלת ובתום לב" — מושג רחב ודינמי, סטנדרט אובייקטיבי (האדם הסביר בנסיבות). חל מרגע הקשר הראשון ועד הכריתה או סיום הקשר בלעדית; על כל מי שנטל חלק במו"מ — צד, עובד חברה, מתווך; וממשיך בתקופת החוזה מכוח ס' 39.
- **ניתן לתבוע:** בין אם נכרת חוזה ובין אם לאו — וגם אם הנפגע בוחר להשאיר את החוזה בתוקפו.
- **מצבים של חוסר תום לב:** מו"מ מקביל תוך הסתרה (זעירא נ' קנית); כניסה למו"מ או ניהולו ללא כוונת התקשרות; פרישה ממו"מ שלא בתום לב; עריכת חוזה בלי לקיימו או בידיעה שיופר (קוט נ' ארגון הדיירים); הפרת חובת גילוי (פנידר נ' קסטרו).
- **היקף חובת הגילוי — פרמטרים:** זהות הצדדים, קלות השגת המידע, עלות השגתו, מומחיות הצד השני (מקביל להוראת ס' 15).
- **הסעד (12(ב):** פיצוי הסתמכות (שליליים) — הוצאות המו"מ, שכ"ט עו"ד ורו"ח. חריג: פיצויים חיוביים (קיום) כשכל תנאי העסקה ידועים לחלוטין (קל בניין); לעיתים אכיפה (שיכון עובדים נ' זפניק). [מהשיעורים: קלמר נ' גיא — תו"ל קיצוני גובר על דרישת הכתב.]

3 · מצגת 2 — פגמים בכריתה (עד ס' 14(ב) + ס' 19–21)

המסגרת: ארבע עילות — טעות (14), הטעיה (15), כפייה (17), עושק (18). הפגם מתגלה אחרי הכריתה; הסעד — ביטול חד-צדדי (14(א), 15, 17, 18) או באישור בית המשפט (14(ב)) + השבה (21). החוזה ניתן לביטול — לא בטל.

טעות (ס' 14) — נלמד

- **הגדרה:** "אמונה של צד לחוזה שאינה תואמת את המציאות" (שלו/שמגר, פס"ד רבינוביץ). מתייחסת להווה או לעבר — לא לעתיד.
- **14(א) — טעות ידועה:** יסודות: חוזה תקף; טעות (לא בכדאיות); קשר סיבתי; יסודיות (מבחן אובייקטיבי — "ניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר"); ידיעת הצד השני — בפועל (סובייקטיבית) או בכוח (אובייקטיבית, "היה עליו לדעת"). הסעד: ביטול עצמי בהודעה תוך זמן סביר (ס' 20) + השבה (ס' 21); כפוף לביטול חלקי (19) ולתיקון (14(ג)).
- **14(ב) — טעות לא ידועה:** אותם יסודות, אך הצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת. אין ביטול עצמי — רק ביהמ"ש, משיקולי צדק (נזק מול תועלת, רשלנות, אשם תורם), ורשאי לחייב את הטועה בפיצויים לצד השני. [מהשיעורים: טעות משותפת → 14(ב), זהבה כנען.]
- **14(ג) — תיקון:** אין ביטול אם ניתן לקיים בתיקון הטעות והצד השני הודיע לפני הביטול שמוכן לתקן.
- **14(ד) — כדאיות העסקה:** טעות שהיא אך ורק בכדאיות — אינה עילה: סיכון שנטל צד במודע, במפורש או מכללא, והתממש (פרידמן וכהן: מי שידע שאין לו ידיעה על נתון ובכל זאת מתקשר — נטל את הסיכון). דוגמאות: תשואה/שווי עתידיים, קרקע שלא הופשרה, הסכם פשרה (בן לולו), מכר AS-IS (כרמל נ' טלמון). אבל טעות עובדתית על נתון קיים המשליך על שווי — כן טעות (ספקטור).

סעדים בשל פגם בכריתה (ס' 19–22) — נלמד

- **ביטול חלקי (19):** חוזה הניתן להפרדה והעילה בחלק אחד — מבטלים אותו בלבד; אם המתקשר לא היה נכנס לעסקה בלעדיו — רשאי לבטל הכול. אם אין יחידה שלמה הניתנת להפרדה — הברירה היא ביטול החוזה כולו (די וורולי סיאני נ' מינהל מקרקעי ישראל).
- **דרך הביטול (20):** הודעה — אף משתמעת — תוך זמן סביר מגילוי העילה (בכפייה: משפסקה הכפייה).
- **השבה (21):** הדדית; בעין, ואם בלתי אפשרית או בלתי סבירה — השבת שווי.
- **שמירת תרופות (22):** אפשר לצרף סעדים — למשל פיצויי הסתמכות מכוח ס' 12 בנוסף לביטול ולהשבה.
- **הטעיה (ס' 15) — צפוי להילמד ב-1.9:** מצג שווא, העלמת מידע או הצהרה כוזבת בשלב הטרם-חוזי (בכתב, בע"פ או בהתנהגות), ע"י הצד השני או מטעמו. יסודות: חוזה; הטעיה אקטיבית ("שתילת מידע מוטעה") או פסיבית (אי-גילוי שחובה לגלות לפי דין, נסיבות או נוהג); טעות אצל המתקשר (לא בכדאיות); קשר סיבתי כפול (הטעיה ← טעות ← התקשרות). הסעד: ביטול עצמי (20) + השבה (21); כפוף לביטול חלקי (19). אי-גילוי מהותי = גם חוסר תו"ל (12) וגם הטעיה (15). פירוט נוסף — בנספח.

חלק ו' — הבוחן של הכיתה המקבילה (20.5) + פתרון מלא

חמשת ההיגדים שנשאלו בפועל. נסו לענות לפני שמציצים בפתרון:

1. הסעד של הפרת חובת תום לב במשא ומתן הוא ביטול החוזה או פיצויים לבחירת הנפגע.

לא נכון — הסעד הקבוע בס' 12(ב) הוא פיצויים — ככלל פיצויי הסתמכות, ובחריגים פיצויי קיום (קל בניין) או אכיפה (זפניק). ביטול חוזה אינו הסעד — פעמים רבות כלל לא נכרת חוזה, וניתן לתבוע גם כשהחוזה נשאר בתוקף.

2. שלומי הציע פרס למי שימצא את העגיל שאיבד בכיתה בבר אילן. יוסי יצא לחפש את העגיל. שלומי אינו רשאי כבר להתחרט מההצעה.

נכון — הצעה לציבור (ס' 2 סיפא) שקיבולה במעשה לביצוע החוזה (ס' 6(א)). לפי סיפת ס' 6(א), לעניין ס' 3(א) דין ההתנהגות כדין הודעת קיבול — משהחל יוסי בביצוע (יצא לחפש), שלומי אינו רשאי עוד לחזור בו כלפיו.

השוו פ"ד קוזלי: חזרה מהצעת פרס דורשת כוונה + הודעה שפורסמה בדרך מקבילה לפרסום ההצעה — וכלפי מי שכבר החל לפעול, מאוחר מדי.

3. זיכרון דברים יכול להיחשב לחוזה במקרקעין.

נכון — לפי הלכת רבינאי נ' מן שקד (ע"א 158/77), זיכרון דברים שיש בו גמירת דעת של שני הצדדים ומסוימות (הפרטים המהותיים) הוא חוזה מחייב, והמסמך הכתוב ממלא גם את דרישת הכתב שבס' 8 לחוק המקרקעין.

4. כאשר מציע מת לפני מתן הודעת קיבול ההצעה פוקעת.

נכון — ס' 4(2) לחוק החוזים: ההצעה פוקעת כשמת המציע או הניצע לפני מתן הודעת הקיבול. (אם המוות אחרי מתן ההודעה — החוזה נכרת ומחייב את היורשים.)

5. ניתן להשלים מכוח הנוהג כל פרט חסר בזיכרון דברים.

לא נכון — השלמה (ס' 26) אפשרית רק לפרטים שאינם מעיקרי הדברים — מכוח נוהג בין הצדדים, נוהג מקובל או הוראות החוק המשלימות (ס' 41–46). בהעדר עיקרי הדברים אין מסוימות ואין חוזה כלל — ואין מה להשלים. המילה "כל" היא המלכודת.

חלק ד' — מאגר תרגול: 30 היגדים עם פתרונות

היגדים 1–10 מקבצי התרגול הרשמיים ומשאלות הבנוס באתר; 11–26 נכתבו באותו סגנון על החומר שבהיקף; 27–30 על חומר הנספח (מסומנים). מומלץ לענות בכתב לפי התבנית ורק אז לבדוק.

מהתרגולים ומאתר הקורס

1. החובה לנהוג בתום לב במשא ומתן חלה על כל מי שמשותף במשא ומתן, גם אם בסוף הוא לא יהיה צד לחוזה הצפוי.

נכון — ס' 12(א) מחיל את החובה על כל מי שנטל חלק במו"מ — צד להסכם, עובד חברה, מתווך וכדומה — ללא תלות בשאלה אם יהיה צד לחוזה או אם ייכרת חוזה בכלל.

2. מודעה הקובעת כי התמורה עבור רכב היא בהתאם למחירון לוי יצחק אינה נחשבת הצעה כיוון שאין מסוימות.

לא נכון — דרישת המסוימות מסתפקת בעיקרי הדברים (זנדבנק נ' דנציגר), והפניה למחירון שקולה לנקיבת מחיר. מדובר בהצעה לפי ס' 2.

3. הצעה שניתן לקבל בהתנהגות אינה מאפשרת למציע להתחרט.

לא נכון — גם בהצעה כזו המציע רשאי לחזור בו לפי ס' 3(א) — כל עוד לא ניתן קיבול. ס' 6(א) קובע רק שמשבוצעה ההתנהגות דינה כהודעת קיבול, ומאותו רגע (ולא לפניו) נחסמת החרטה.

4. זיכרון דברים יכול לחייב את הצדדים גם אם הם תכננו לערוך חוזה מחייב בהמשך.

נכון — לפי הלכת רבינאי, בהתקיים שתי דרישות מצטברות — גמירת דעת של שני הצדדים ומסוימות — זיכרון הדברים מחייב כחוזה, אף אם תוכנן חוזה מפורט שלא נחתם לבסוף.

5. הודעת חרטה של ניצע הגיעה למציע בדיוק באותו רגע עם הודעת הקיבול שלו — בנסיבות אלו אין חוזה.

נכון — לפי ס' 10, הניצע רשאי לחזור בו אם הודעת החזרה נמסרה למציע "לא לאחר" הודעת הקיבול — כלומר לפני או יחד איתה. בהגעה בו-זמנית החזרה גוברת ואין חוזה.

6. הצעה מזכה ניתן לקבל רק באמצעות קיבול מפורש.

לא נכון — ס' 7 קובע חזקת קיבול בשתיקה בהצעה מזכה; דווקא ההתנגדות היא הטענה הודעה תוך זמן סביר.

7. אם חסרים עיקרי הפרטים בזיכרון דברים, בית המשפט רשאי להשלים.

לא נכון — ניתן להשלים (ס' 26) רק פרטים שאינם עיקרי; בלי עיקרי הדברים אין מסוימות ואין חוזה בכלל — ואין מה להשלים.

8. קיבול בהתנהגות אפשרי בכל סוג של הצעה.

לא נכון — לפי ס' 6(א), קיבול בהתנהגות אפשרי רק כשנקבע ע"י המציע או משתמע מן ההצעה (שג"מ חניונים — כניסה לחניון; מודעת פרס) — לא בכל הצעה.

9. בנימין שלח לאיתמר הצעה בדואר רשום ובה נכתב שההצעה פתוחה ליומיים מיום הגעתה. כעבור שעה התחרט בנימין. בנימין יוכל לחזור בו רק אם יודיע לאיתמר לפני הגעת המכתב עם ההצעה.

נכון — משנקבע מועד לקיבול, ההצעה בלתי הדירה לפי ס' 3(ב) — אין לחזור ממנה לאחר שנמסרה לניצע. חלון החרטה היחיד הוא עד מסירת ההצעה (השוו תשובה נ' בר נתן).

10. רמי מעוניין לבטל חוזה שהתקשר בו עקב כפייה — עליו לעשות זאת תוך זמן סביר מרגע שנכרת החוזה. [שאלת בנוס — נספח]

לא נכון — לפי ס' 20, בכפייה מרוץ הזמן הסביר מתחיל מרגע שפסקה הכפייה — לא מרגע הכריתה — שכן כל עוד הכפייה נמשכת הנכפה אינו חופשי לבטל.

היגדים נוספים על החומר שבהיקף

11. חוזה למכירת רכב שנעשה בעל פה בלבד — אין לו תוקף משפטי.

לא נכון — ס' 23 קובע חופש צורה: חוזה נעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת. דרישת כתב קיימת רק כשחוק או הסכם קובעים אותה כתנאי לתוקף (מקרקעין — ס' 8; מתנה עתידית — ס' 5(א) לחוק המתנה). מכר רכב אינו כזה.

12. חוזה שתוכנו נוגד את תקנת הציבור ניתן לביטול על ידי הצד הנפגע.

לא נכון — לפי ס' 30, חוזה כזה בטל — בטלות מעצמה ומלכתחילה, ללא צורך בהודעת ביטול. ההבחנה בין "בטל" ל"ניתן לביטול" היא לב ההיגד.

13. קטין בן 17 אינו כשיר להתקשר בחוזה.

לא נכון — לפי ס' 2 לחוק הכשרות המשפטית, כל אדם כשר לפעולות משפטיות. פעולת קטין טעונה הסכמת נציגו (ס' 4) וניתנת לביטול בתנאי ס' 5 — אך הקטין אינו נטול כשרות.

14. מציע רשאי לקבוע בהצעתו כי אם הניצע לא יגיב תוך שבוע — ייחשב הדבר כהסכמה.

לא נכון — ס' 6(ב): קביעת המציע שהעדר תגובה ייחשב לקיבול — אין לה תוקף. שתיקה כקיבול אפשרית רק ביוזמת הניצע או בהסכמתו (או בהצעה מזכה — ס' 7).

15. ניצע שהשיב "מסכים, בתנאי שהמסירה תוקדם בשבוע" — קיבל את ההצעה ונכרת חוזה.

לא נכון — קיבול חייב לתאום את ההצעה. תשובה עם תוספת, הגבלה או שינוי היא קיבול תוך שינוי — שדינו הצעה חדשה (ס' 11), והתפקידים מתהפכים.

16. הודעת קיבול שנשלחה במועד אך הגיעה למציע באיחור בשל תקלת תקשורת שאינה תלויה בניצע — אינה יוצרת חוזה.

לא נכון — לפי ס' 8(ב), במקרה כזה נכרת חוזה — אלא אם המציע הודיע לניצע על דחיית הקיבול מיד עם קבלת ההודעה המאוחרת.

17. קיבול של הצעה שפקעה הוא חסר כל נפקות משפטית.

לא נכון — לפי ס' 9, קיבול לאחר פקיעה כמוהו כהצעה חדשה — המציע המקורי (שהפך ניצע) רשאי לקבלה וליצור חוזה.

18. א' הציע לב' לקנות את רכבו, וב' השיב "כן" במייל. שעה לאחר מכן, בטרם נקרא המייל, מת ב' — ההצעה פקעה ואין חוזה.

לא נכון — ס' 4(2) מפקיע את ההצעה רק במות צד לפני מתן הודעת הקיבול. "מתן" = אמירת/משלוח ה"כן" — וזה כבר נעשה. החוזה נכרת ומחייב את העיזבון.

19. "מתן הודעת קיבול" הוא הרגע שבו הודעת הקיבול מגיעה לידי המציע.

לא נכון — מתן הודעת קיבול = רגע אמירת ה"כן" או משלוחו; הרגע שבו ההודעה מגיעה למציע הוא "מסירת" ההודעה. ההבחנה קריטית: ס' 3(א) ו-4(2) נבחנים לפי מתן; ס' 10 — לפי מסירה.

20. ניהול משא ומתן במקביל עם כמה רוכשים מהווה כשלעצמו חוסר תום לב.

לא נכון — מו"מ מקביל הוא לגיטימי (זעירא נ' קנית); חוסר תום הלב (ס' 12) נוצר בהסתרה וביצירת מצג של בלעדיות — חובת השיקוף היא ההופכת את ההתנהגות לפסולה.

21. מי שפרש ממשא ומתן מבלי שנכרת חוזה אינו חשוף לתביעה, שהרי אין חוזה ביניהם.

לא נכון — חובת תום הלב (ס' 12) חלה בשלב הטרם-חוזה, והסעד (12(ב)) אינו תלוי בכריתה. פרישה שלא בתום לב בשלב מתקדם מזכה בפיצויי הסתמכות, ובחריגים אף בפיצויי קיום (קל בניין).

22. צד שנפגע מחוסר תום לב במשא ומתן חייב לבטל את החוזה שנכרת כדי לזכות בפיצויים לפי ס' 12(ב).

לא נכון — ניתן לתבוע פיצויים בגין הפרת חובת תום הלב בין אם נכרת חוזה ובין אם לאו — וגם אם הנפגע בוחר להשאיר את החוזה בתוקפו.

23. רוכשת קרקע חקלאית שקיוותה להפשרה קרובה, וההפשרה לא הגיעה — רשאית לבטל את החוזה בעילת טעות.

לא נכון — טעות (ס' 14) מתייחסת להווה או לעבר בלבד (פס"ד רבינוביץ); ציפיה עתידית שהתבדתה היא סיכון מודע שהתממש — טעות בכדאיות העסקה המוחרגת בס' 14(ד) (בן לולו).

24. קונה שרכש נכס לאחר שהמוכר הצהיר בחוזה כי הנכס נמכר "AS-IS" וללא אחריות למצבו, וגילה שטעה בשווי הזכויות — רשאי לבטל בעילת טעות.

לא נכון — לפי כרמל נ' טלמון (ע"א 7920/13), תניית AS-IS ונסיבות הכריתה מלמדות שהקונה נטל על עצמו את הסיכון — טעות בשווי היא טעות בכדאיות העסקה (14(ד)) ואינה עילת ביטול.

25. שני הצדדים טעו יחד לגבי טיב הנכס. הצד שנפגע רשאי לבטל את החוזה בהודעה לצד השני לפי ס' 14(א).

לא נכון — בטעות משותפת הצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על הטעות, ולכן חל מסלול 14(ב): רק בית המשפט רשאי לבטל, משיקולי צדק, ורשאי אף לחייב את המבקש בפיצויים (זהבה כנען).

26. מי שמצא נעדר באקראי, בלי שחיפש אותו באופן פעיל, אינו זכאי לפרס שהובטח למוסרי מידע.

לא נכון — לפי פ"ד קוזלי (ע"א 6295/16), הצעת הפרס מתפרשת לפי "הניצע הסביר" — די במסירת מידע העונה לדרישות ההצעה, ואקראיות המציאה אינה שוללת את הפרס; אף אין צורך בידיעה ודאית שההתנהגות תזכה — די בכוונה ובתקווה.

היגדים על חומר הנספח (אם יילמד עד הבוחן)

27. אי-גילוי פרט שחובה לגלותו הינו חוסר תום לב, וגם הטעיה אם נכרת חוזה. [ס' 15]

נכון — אי-גילוי עובדה שחובה לגלותה לפי דין, נוהג או נסיבות מפר את חובת תום הלב (ס' 12), ואם נכרת חוזה בעקבותיו — מהווה גם הטעיה פסיבית לפי ס' 15 ומקנה זכות ביטול.

28. מי שהוטעה על ידי מתווך שפעל מטעם המוכר — אינו יכול לבטל את החוזה מול המוכר, שכן המוכר עצמו לא הטעה. [ס' 15]

לא נכון — ס' 15 חל על הטעיה שהטעה "הצד השני או אחר מטעמו" — הטעיית שלוח או נציג מקנה זכות ביטול מול הצד עצמו.

29. בחוזה נכתב בטעות "573 מ"ר" במקום "375 מ"ר" שסוכמו. הצד המעוניין רשאי לבטל את החוזה בשל כך. [ס' 16]

לא נכון — טעות סופר (ס' 16) אינה עילת ביטול — החוזה מתוקן לפי אומד דעת הצדדים; ההתכחשות לטעות מהווה חוסר תום לב.

30. ספק שאמר ללקוח החייב לו כסף: "אם לא תשלם עד מחר — אגיש נגדך תביעה", והלקוח חתם עקב כך על הסדר — הלקוח רשאי לבטל את ההסדר בעילת כפייה. [ס' 17]

לא נכון — לפי ס' 17(ב), אזהרה בתום לב על הפעלת זכות (תביעה על חוב אמיתי) אינה איום. כפייה מצריכה לחץ בלתי לגיטימי — איום מפגיע, חמור ובלתי הפיך (רחמים נ' אקספומדיה).

חלק ח' — קייסים רשמיים עם פתרון

שיטת פתרון קייס: מזהים את שלבי הכריתה כרונולוגית (הזמנה להציע? הצעה? קיבול / קיבול תוך שינוי / דחייה?), ואז עילות (תום לב? טעות?) וסעדים — עם סעיף לכל שלב.

קייס 1 — תמרי הנגר (מתוך "שקפי חזרה" הרשמיים של הקורס)

תמרי, נגר בעל שם, הציב כוננית מיוחדת בחלון הראווה של הסטודיו והצמיד תווית מחיר של 6,000 ₪. ניר נכנס, אמר שהוא מעוניין והציע 5,000 ₪ במזומן כולל הובלה והרכבה על חשבון תמרי. תמרי סירב בנימוס. למחרת שלח ניר אימייל: מוכן לשלם 5,000 ₪ ולשאת בעצמו בהובלה ובהרכבה, "ואם לא אשמע ממך עד מחר — אראה בכך הסכמה". תמרי לא ענה והפיק לניר חשבונית על 5,000 ₪. ניר לא הגיע לאסוף את הכוננית, ותמרי דורש ממנו לכבד את החוזה.

1. הכוננית בחלון עם תווית מחיר: הצעה לציבור (ס' 2) — פנייה, גמירת דעת ומסוימות (מחיר נקוב).
2. הצעת ניר (5,000 ₪ + הובלה על תמרי): קיבול תוך שינוי — הצעה חדשה (ס' 11); ניר נעשה מציע.
3. סירוב תמרי: דחייה מפורשת — ההצעה של ניר פקעה (ס' 4(1)).
4. האימייל של ניר: הצעה חדשה. קביעתו ששתיקה תיחשב הסכמה — חסרת תוקף כלפי תמרי (ס' 6(ב)), אך תמרי רשאי מיוזמתו לאמץ שתיקה כקיבול.
5. הפקת החשבונית: קיבול בהתנהגות המעיד על גמירת דעת (ס' 6(א)) — נכרת חוזה. ניר אינו יכול להתנער; תמרי צודק.

קייס 2 — סיגל והמורה לגיטרה (בוחן אמצע, הכיתה המקבילה)

סיגל פרסמה בפייסבוק שהיא מחפשת מורה לגיטרה לבנה. איתי, גיטריסט חסר ניסיון בהוראה, פנה אליה: "אני בעל ניסיון עשיר בלימוד גיטרה ולימוד ילדים. עלות שיעור — 100 ₪". סיגל השיבה בהתלהבות אך הציעה 75 ₪. איתי הסכים, נקבע שיעור ניסיון ולאחריו שיעור שבועי ב-75 ₪. לאחר מספר שיעורים גילתה סיגל שלאיתי אין כל ניסיון. דונו לפי חוק החוזים (חלק כללי) בלבד.

1. המודעה של סיגל: הזמנה להציע הצעות — אין גמירת דעת ומסוימות כלפי פונה מסוים.
2. פניית איתי: הצעה (ס' 2) — פנייה + גמירת דעת + מסוימות (השירות ומחירו).
3. תגובת סיגל (75 ₪): קיבול תוך שינוי = הצעה חדשה (ס' 11); סיגל הפכה למציעה.
4. הסכמת איתי והשיעורים: קיבול לפי ס' 5, ואף קיבול בהתנהגות לפי ס' 6(א) — נכרת חוזה.
5. עילות סיגל: חוסר תום לב במו"מ (ס' 12) — מצג שווא על הניסיון; טעות ידועה (ס' 14(א)) — איתי ידע על טעותה; הטעות יסודית, בקשר סיבתי, ואינה בכדאיות; וכן הטעיה אקטיבית (ס' 15) עם קשר סיבתי כפול.
6. סעדים: ביטול בהודעה תוך זמן סביר (ס' 20) + השבה (ס' 21); ובמצטרף פיצויי הסתמכות מכוח ס' 12(ב) (ס' 22 — שמירת תרופות). הפחתת שכר חד-צדדית אינה סעד.

נספח — חומר שטרם נלמד (נכון ל-25.8)

הסעיפים הבאים מופיעים בהמשך מצגת 2 וטרם נלמדו בכיתה. אם המרצה תספיק אותם לפני 8.9 — זה מוכן; אחרת, כנראה לא יכללו בבוחן.

הטעיה (ס' 15) — פירוט

- **אקטיבית:** "שתילת מידע מוטעה במוחו של הטועה" — מסירת מידע כוזב, גם בתום לב ("הרכב עבר 50,000 ק"מ" כשעבר 200,000; פרסומת מטעה).
- **פסיבית:** אי-גילוי עובדות שחובה לגלותן לפי דין, לפי הנסיבות או לפי נוהג (רטיבות חמורה, תאונה קשה).
- **הסעד:** ביטול עצמי (ס' 20) + השבה (ס' 21); כפוף לביטול חלקי (ס' 19) ולסייג הכדאיות. קשר סיבתי כפול נדרש: הטעיה ← טעות ← התקשרות.

טעות סופר (ס' 16)

- טעות רישום/הקלדה — החוזה מתוקן לפי אומד דעת הצדדים; אין עילת ביטול. המתכחש לטעות פועל בחוסר תום לב; ניתן להוכיח שהמוסכם בע"פ גובר על הכתוב.

כפייה (ס' 17)

- **יסודות:** חוזה + כפייה בכוח או באיום + ע"י הצד השני או מטעמו + קשר סיבתי. כפייה מגורם שאינו צד — לא בגדר הסעיף (מהשיעורים: שושנה קרן נ' דיור לעולה).
- **כפייה כלכלית:** רחמים נ' אקספומדיה (ע"א 8/88): איום מפתיע, חמור ובלתי הפיך, בעיתוי של פגיעות מרבית — "גובל בסחיטה", לחץ בלתי לגיטימי. מאיה נ' פנפורד (ע"א 1569/93): נבחנות איכות הלחץ (מנוגד לכללי המשחק) ועוצמתו ("מקדיח את התבשיל").
- **לא כפייה (17ב):** אזהרה בתום לב על הפעלת זכות — למשל הודעה על כוונה לתבוע.
- **ביטול:** תוך זמן סביר מתום הכפייה (ס' 20; אקספומדיה) + השבה; ניתן לצרף פיצויי ס' 12 (ס' 22).

עושק (ס' 18)

- **יסודות:** חוזה; ניצול (ביודעין או בעצימת עיניים — פס"ד סאסי) של מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית/הגופנית או חוסר ניסיונו; מצב חמור ומשמעותי במועד ההתקשרות; קשר סיבתי כפול (מצוקה ← ניצול ← התקשרות); ותנאי חוזה גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל (בוחנים את החוזה כולו — תנאים מיטיבים אחרים עשויים לאזן).

 **בהצלחה בבוחן!**